تراخيص إنشاء شبكات الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات داخل جمهورية مصر العربية

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
٣٦١٤٨

NTRA
National Telecom Regulatory Authority
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أولاً: تنقسم التراخيص الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تسع مجموعات رئيسية وفقاً لنوع الخدمة ويندرج تحت كل مجموعة عدد من التراخيص المختلفة ويمكن تحديدها كما يلي:

تراخيص الخدمات الثابتة	تراخيص الخدمات اللاسلكية	تراخيص الخدمات الدولية	تراخيص إنشاء وتشغيل وتأجير لشبكات البنية الأساسية والاتصالات
1- **ترخيص التليفون الثابت:** • إنشاء وتشغيل وإدارة وتأجير بنية أساسية لشبكات الاتصالات وتقديم خدمات التليفون الثابت المحلية والدولية. 2- **ترخيص التليفون الثابت الافتراضي:** • تقديم خدمات التليفون الثابت المحلية والدولية من خلال الشبكة المستضيفة.	1- **ترخيص التليفون المحمول:** • إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمات المحمول (2G,3G & 4G). 2- **ترخيص خدمات القيمة المضافة:** • تقديم خدمات القيمة المضافة عبر شبكات التليفون المحمول. 3- **ترخيص التتبع الآلي:** • تقديم خدمات التتبع الآلي للمركبات والأفراد عبر شبكات التليفون المحمول. 4- **ترخيص الترنك اللاسلكي:** • إنشاء وتشغيل لنظام الترنك اللاسلكي لتقديم خدمات نقل البيانات والصوت.	1- **ترخيص البوابة الصوتية الدولية:** • إنشاء وتشغيل البنية الأساسية اللازمة لنقل الحركة الصوتية من / إلى جمهورية مصر العربية. 2- **ترخيص إنشاء وتشغيل وتأجير الكابلات الدولية:** • إنشاء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية لشبكة كابلات بحرية دولية مارة بجمهورية مصر العربية.	1- **ترخيص البنية الأساسية للاتصالات:** • إنشاء وإدارة وتشغيل وتأجير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بغرض توفير خدمات الاتصالات. 2- **ترخيص أبراج الاتصالات اللاسلكية:** • إنشاء وتشغيل وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية. 3- **ترخيص خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة:** • إنشاء وتشغيل شبكات إتاحة داخل المجتمعات العمرانية المغلقة بغرض تقديم خدمات الاتصالات داخلها. 4- **ترخيص لإنشاء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات اللاسلكية داخل المباني:** • إنشاء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات اللاسلكية داخل المباني

تراخيص الانترنت ونقل البيانات	تراخيص الاتصالات عبر الأقمار الصناعية	تراخيص خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية	تراخيص انترنت الأشياء	ترخيص إنشاء وتشغيل مراكز الاتصال وتقديم خدمات تعهيد مراكز الاتصال
1- ترخيص الفئة الأولي: • تقديم خدمات الربط مع شبكة الانترنت (دون خدمات نقل المكالمات الصوتية). **2- ترخيص الفئة الثانية:** • تقديم خدمات الربط مع شبكات نقل المعلومات المحلية والدولية (دون خدمات نقل المكالمات الصوتية). **3- ترخيص الفئة الثالثة:** • تقديم خدمات الربط مع شبكة الانترنت من خلال شبكة المرخص لهم بتقديم خدمات الانترنت من الفئة الاولي. **4- تسجيل الدومين:** • تقديم خدمات تسجيل دومين الانترنت باللغة العربية تحت دومين ". **مصر**".	**1- ترخيص VSAT:** • تصريح مشغلي شبكات الأقمار الصناعية بنظام ال (VSAT). • ترخيص تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بنظام ال (VSAT). **2- ترخيص GMPCS:** • ترخيص تشغيل شبكة أقمار صناعية لتقديم خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة. • ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الفضائية الشخصية المتنقلة عن طريق أنظمة الأقمار الصناعية المرخص لها. **3- ترخيص الاتصالات الملاحية:** • تقديم خدمات الاتصالات على متن خطوط الملاحة (الطائرات – السفن). **4- ترخيص مشغلي الأقمار الصناعية:** • إنشاء وإطلاق وتشغيل شبكة أقمار صناعية بغرض توفير نطاقات ترددية لتقديم خدمات الاتصالات (خدمات البث الإذاعي وغيرها).	**1- ترخيص مراكز البيانات:** • إنشاء وتشغيل مراكز البيانات بغرض تقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية. **2- تسجيل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية:** • تقديم خدمات الحوسبة السحابية للعملاء داخل جمهورية مصر العربية.	**1- ترخيص LPWAN IOT:** • إنشاء وتشغيل الشبكات واسعة النطق ذات الطاقة المنخفضة غير الخلوية لتقديم خدمات إنترنت الأشياء. **2- ترخيص Satellite IOT:** • تشغيل شبكات الأقمار الصناعية واستخدامها في تقديم خدمات ربط إنترنت الأشياء للمرخص لهم بتقديم خدمات إنترنت الأشياء. **3- ترخيص Mobile IOT:** • تقديم خدمات إنترنت الأشياء باستخدام تقنيتي NB-IoT and LTE-M على شبكات التليفون المحمول له بها. **4- ترخيص تقديم خدمات انترنت الأشياء:** • إنشاء وتشغيل منظومات إنترنت الأشياء لتقديم خدمات إنترنت الأشياء.	**1- ترخيص مراكز الاتصال:** • إنشاء وتشغيل مراكز البيانات بغرض تقديم خدمات تعهيد مراكز الاتصال. **2- تسجيل مراكز الاتصال الخاصة:** تشغيل مركز الاتصال لصالحه فقط وذلك لخدمه مستخدميه ولا يقوم بتقديم خدمات تعهيد مراكز الاتصال للغير

ثانياً: المستندات المطلوبة:

1- معلومات تفصيلية عن الشركة:

السجل التجاري، البطاقة الضريبية، صحيفة الاستثمار شاملة أسماء المساهمين ونسبة مساهمتهم، عنوان الشركة، الشخص المفوض، التليفون، الفاكس.

2- سابقة خبرة الشركة:

- تعريف بالشركة.
- الشكل التنظيمي للشركة.
- خبرة الشركة في مجال تقديم خدمات الاتصالات والبلاد التي تقدم فيها هذه الخدمات وخاصة الخدمات محل الترخيص والمطلوب تقديمها.
- خبرة الشركة في إدارة المشروعات.
- خبرة الشركة في السوق المصري بصفة عامة.

3- الموقف المالي للشركة:

- القوائم المالية المعتمدة لآخر ثلاث سنوات.
- طرق تمويل الشركة (السابقة والحالية).

4- دراسة جدوى متكاملة لمدة خمس سنوات تتضمن:

- دراسة لسوق الاتصالات المصري والسوق المراد تقديم الخدمات به /Industry market Analysis موضحاً:
  - طبيعة الخدمات المقدمة وكيفية تقديمها للمستخدمين.
  - حجم السوق ومعدل نموه، عوامل جذب السوق ومخاطره، طبيعة العملاء المستهدفين وأقسامهم المختلفة.
  - عدد المنافسين ونسب استحواذهم وشكل المنافسة المتوقعة مع المرخص لهم الآخرين.

- خطة تسويقية كاملة شاملة حجم المبيعات المتوقع ونسبتها في السوق، الأساليب التسويقية المختلفة المقترحة وحجم المبيعات المرتبط بكل أسلوب، قائمة بالأسعار المقترحة للخدمات.
- خطة تشغيل متكاملة شاملة جودة الخدمات المقدمة، العلاقة الفنية مع المرخص لهم الآخرين، أعمال التأمين، أعمال الصيانة، خدمة العملاء، الحلول الفنية لمواجهة الطوارئ وغيرها من الجوانب الفنية الأخرى.
- قائمة بالأقمار الصناعية والترددات المطلوب استخدامها (إن وجدت).
- خطة مالية متكاملة تتضمن:
  - الافتراضات المالية.
  - الميزانية العمومية المتوقعة لكل عام تشمل الأصول والالتزامات.
  - قائمة الدخل المتوقع لكل عام يشمل جميع بنود المصروفات والإيرادات.
  - التدفقات النقدية المتوقعة لكل عام.
  - رأس المال المطلوب، معدل العائد الداخلي IRR والفترة المتوقعة لاسترداد رأس المال.
  - التمويل ومصادره.
  - المخاطر المتوقعة لهذا المجال وكيفية التغلب عليها.

ثالثاً: الإجراءات:

أ-الحصول على ترخيص داخل منظومة التراخيص الحالية:

1- تتقدم الشركات أو الهيئات الراغبة في الحصول على أي من التراخيص المشار إليها بعالية بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويجب أن يشمل الطلب جميع البيانات والمستندات التي تثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص.

2- يتم دراسة الطلب المقدم من الشركة من خلال مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويقوم الجهاز من خلال المراسلات المتبادلة والاجتماعات مع مقدم الطلب باستيضاح جميع النقاط المتعلقة بالطلب وتوضيح كافة الحقوق والالتزامات الواردة في الترخيص المزمع الحصول عليه.

3- يقوم الجهاز بدراسة الطلب من الناحية التنظيمية والفنية والمالية والاقتصادية كما يقوم الجهاز بدراسة توافر المواد النادرة المطلوب استخدامها مثل الترددات والترقيم وحقوق المرور وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد المحددة في هذا الشأن والموافقات المطلوبة من اللجان والهيئات المختلفة.

4- يقوم الجهاز بإبلاغ مقدم الطلب بقراره سواء بالموافقة أو بالرفض وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ استيفاء طالب الترخيص البيانات والمستندات المطلوبة.

ب-الحصول على ترخيص جديد خارج منظومة التراخيص الحالية:

1- تتقدم الشركات أو الهيئات الراغبة في الحصول على ترخيص جديد خارج منظومة التراخيص الحالية المشار إليها بعالية بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

2- يقوم مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعقد اجتماعات مع مقدم الطلب للاستفسار عن جميع الجوانب الفنية والتنظيمية والتجارية الخاصة بالخدمات المراد ترخيصها كما يقوم الجهاز بعمل دراسة دقيقة تتضمن تجارب دول العالم المختلفة لتنظيم مثل هذه الخدمات، ويمكن للجهاز – إن اقتضت الحاجة-إجراء استشارة مع عدد من الشركات العاملة في سوق الاتصالات المصرية أو المؤسسات ذات الصلة للوقوف على أنسب السبل التنظيمية في هذه الحالة.

3- يقوم الجهاز بإعداد إطار تنظيمي للخدمات الجديدة المراد ترخيصها وإصداره على أن يتضمن الإطار التنظيمي النموذج التنظيمي للخدمة، متطلبات التقدم للحصول على الترخيص/ التصريح/ الموافقة، والتزامات حقوق مقدم الخدمة والشروط الخاصة بتقديم الخدمة.

4- تقوم الشركات أو الهيئات الراغبة في الحصول على ترخيص تقديم الخدمات الجديدة بتقديم طلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن يشمل الطلب جميع البيانات والمستندات التي تثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص.

5- يقوم الجهاز بدراسة الطلب من الناحية التنظيمي والفنية والمالية والاقتصادية وكذلك دراسة توافر الموارد النادرة المطلوب استخدامها مثل الترددات والترقيم وحقوق المرور وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد المحددة في هذا الشأن.

6- يقوم الجهاز بإبلاغ مقدم الطلب بقراره سواء بالموافقة أو بالرفض وذلك في خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع البيانات والمستندات المطلوبة ويمكن أن تأخذ الموافقة عدد من الأشكال المختلفة ما بين ترخيص أو تصريح أو خطاب وفقاً لنوع الخدمات المراد تقديمها كما تتضمن هذه الموافقة الشروط والحقوق الخاصة بهذه الخدمات والتي تختلف من خدمة لأخرى حسب طبيعتها.

رابعاً: الرسوم:

1- يتولى مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحديد رسوم التراخيص المشار إليها كذلك الجزاءات المالية والتعويضات.

هذا ويجب على مقدم طلب الترخيص أن يسدد الرسوم المستحقة للجهاز فور حصوله على التراخيص وكذا التأمين المطلوب منه. وفي حالة عدم سداد مقدم الطلب للرسوم والتأمين المشار إليهما يعتبر طلب الترخيص كأن لم يكن، ولا يجوز النظر في أي طلب آخر مقدم من ذات الشخص عن ذات الموضوع إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ اعتبار الطلب السابق كأن لم يكن.

2- يكون التأمين بما يعادل قيمة رسم ترخيص عن عام كامل يسترد عند انتهاء الترخيص أو أية مدة يجدد إليها، ما لم يحدث ما يوجب مصادرته ولا يجوز استخدام مبلغ التأمين في سداد رسوم الترخيص أثناء سريانه، ويحق للجهاز بعد انتهاء مدة الترخيص لأي سبب من الأسباب خصم أية مبالغ مستحقة له من مبلغ التأمين، ويجوز لمجلس إدارة الجهاز الإعفاء عن سداد التأمين.

خامساً: الاشتراطات والضوابط:

1- أن يكون للشركة سابقة خبرة مناسبة في مجال تقديم خدمات الاتصالات محل الترخيص والمطلوب تقديمها.

2- أن يكون للشركة القدرة المالية المناسبة لتنفيذ ما يتطلبه الترخيص من شروط والتزامات وواجبات.

3- لكل ترخيص مجموعة شروط ومتطلبات إضافية تختلف باختلاف نوع خدمة الاتصالات المقدمة.

4- الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجب أن يحدد أهم التزامات المرخص له وهي:

- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة.
- مدة الترخيص: تختلف مدة الترخيص باختلاف نوع الخدمة المقدمة وتتراوح مدة الترخيص الحالية من سنة إلى عشرين سنة.
- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها.
- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة.
- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
- تحديد سعر الخدمة وطريق التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك.
- إتاحة الخدمة لجمهور المستفيدين دون تمييز.
- الالتزام بتنظيم الترقيم القومي الذي يضعه الجهاز.
- مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة.
- تقديم خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ مجاناً وتوفير خدمة الدليل، وذلك كله طبقاً لنوع الخدمة المرخص بها.
- الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومي.

- الالتزامات الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والتخطيطية والإنشائية الواجبة الإتباع طبقاً للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
- الإسهام في مجال البحث العلمي والتدريب.
- الالتزام بما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التي يتحملها في سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية.
- تقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص.
- الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات.
- تقديم الخدمات في ظل قواعد المنافسة الحرة.
- وضع نظام لتلقي الشكاوى والتحقق فيها وإصلاح الأعطال بكفاءة.
- ضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك.

• كما يتضمن الترخيص العديد من الالتزامات الأخرى التي تمكن الجهاز من تحقيق أهدافه المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

سادساً: السند التشريعي:

يطبق فيما لم يرد به نص في هذه القواعد أحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والقواعد التنظيمية والإدارية الصادرة من الجهاز بهذا الشأن.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
جمهورية مصر العربية

٣٦١٤٨